

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3994/2020

**अपीलार्थी डॉ. रामाधार प्रसाद पाण्डेय म.नं 16/217 कृष्णा विहार के आगे वार्ड नं 16
नया वार्ड 28 विद्या उपनगर बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)**

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, डी.पी.विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28/08/2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत जनसूचना अधिकारी डी.पी.विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटलनगर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 07.03.2020 को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण में दिनांक 30.05.2020 को जानकारी देने के आदेश के उपरान्त भी जानकारी प्रदाय नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 17.08.2020 को द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 19.08.2020 को पंजीकृत हुई।
2. प्रकरण सुनवाई हेतु व्हीसी में प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी डॉ. रामाधार प्रसाद पाण्डेय व्हीसी में अनुपस्थित।
4. जनसूचना अधिकारी डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट बिलासपुर जिला बिलासपुर की ओर से श्री एम.एस. तम्बोली प्रभारी प्राचार्य समक्ष में उपस्थित।
5. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) अंतर्गत जनसूचना अधिकारी से-सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने विषयक प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24.01.2020 के परिपेक्ष्य में आज दिनांक तक मेरी सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं कराई है और न ही अवलोकन का अवसर प्रदान किया गया है। आवेदक के द्वारा उनकी सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति प्रदाय किये जाने की मांग की गई।
6. प्रकरण में आयोग की सुनवाई दिनांक 19.05.2021 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया – (4) प्रकरण में जनसूचना अधिकारी का जवाब दिनांक 05.05.2021 आयोग में प्राप्त। आवेदक के मूल आवेदन के जवाब में जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 29.02.2020 को आवेदक को यह सूचना भेजी गई थी कि आपके विरुद्ध प्रशासन समिति द्वारा जांच समिति का गठन कर दिया गया है तथा जांच पश्चात ही इस विषय पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इससे असंतुष्ट होकर आवेदक के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 20.05.2020 को स्पष्ट आदेश

पारित किया गया है तथा जनसूचना अधिकारी को आदेशित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी 15 दिवस के भीतर निःशुल्क प्रदान करे। इसके पश्चात भी जानकारी प्राप्त नहीं होने पर आवेदक द्वारा दिनांक 19.08.2020 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

- (5) राज्य सूचना आयोग से नोटिस प्राप्त होने पर जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 05.05.2021 को राज्य सूचना आयोग में जवाब प्रस्तुत किया गया। उनके जवाब का अवलोकन किया गया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि आवेदक के द्वारा सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की गई थी। चूंकि स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा उठाई गई आडिट आपत्ति पर जांच समिति द्वारा जांच सम्पादित किया जा रहा था जिसके कारण जांच अवधि तक उक्त दस्तावेज दिये जाने में असमर्थता व्यक्त की गई थी महाविद्यालय ने सेवा पुस्तिका को उपलब्ध कराने से इन्कार नहीं किया है। साथ ही साथ आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय तीन रिट याचिकाएं प्रचलन में होने की जानकारी भी भेजी गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में अपीलार्थी के द्वारा एक रिट अपील प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू ए 40/2020 भी प्रस्तुत की गई है जो उनके सेवा एवं आडिट आपत्ति से संबंधित जिसपर अविलंब सुनवाई का आदेश जारी हुआ है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उन्हें प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। महाविद्यालय उनके सेवा पुस्तिका उन्हें प्रदान करनेसे मना नहीं किया है। चूंकि अपीलार्थी के द्वारा महाविद्यालय को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिवादी बनाये जाने के कारण न्यायालयीन अवमानना से बचने हेतु प्रकरण समाप्ति तक सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गई है।
- (6) जनसूचना अधिकारी के द्वारा बताये गये कारण मान्य किये जाने योग्य नहीं है। सेवा पुस्तिका किसी भी कर्मचारी के व्यक्तिगत दस्तावेज होते हैं। अपीलार्थी द्वारा स्वयं की सेवा पुस्तिका की मांग की गई है जिसे जनसूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान अनुसार देने के लिये बाध्य है। जांच समिति के द्वारा जांच होने पर आवेदक की स्वयं की सेवा पुस्तिका की प्रतिलिपि प्राप्त करने के अधिकार को समाप्त करने के कोई प्रावधान नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम की किसी भी धारा में सेवा पुस्तिका की प्रतिलिपि पाने में रोक लगाने का प्रावधान नहीं है। शासकीय अभिलेख/दस्तावेज जिनके आधार पर जांच प्रचलन में है उनको नहीं दिये जाने की व्यवस्था है परन्तु सेवा पुस्तिका व्यक्तिगत/निजी दस्तावेज है उसे प्राप्त करने का अधिकार अपीलार्थी रखता है। जनसूचना अधिकारी के द्वारा उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलन में होने से सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज नहीं देने की बात कही है वह मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

- (7) अपीलार्थी द्वारा चाहे गये दस्तावेज जनसूचना अधिकारी के द्वारा नहीं देना जानबझूकर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान का उल्लंघन किया जाना माना जाता है। अतः जनसूचना अधिकारी डी.पी.विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट बिलासपुर जिला बिलासपुर के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जावे कि आवेदक का जानबझूकर जानकारी नहीं देने पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपए शस्ति क्यों न अधिरोपित किया जावे। साक्ष्य के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम की धाराओं की गलत व्याख्या करने तथा बार-बार आवेदक को सूचना से वंचित रखने हेतु क्यों न उनके विरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही हेतु उसके विभाग को अनुशंसा की जावे। जनसूचना अधिकारी अपना लिखित जवाब सुनवाई के पूर्व आयोग को प्रेषित करें। समय पर जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध आयोग द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
7. आयोग की सुनवाई दिनांक 12.08.2021 को उभय पक्ष को सुनवाई उपरान्त निम्नानुसार आदेश पारित किया गया –
- (4) आयोग के आदेश दिनांक 19.05.2021 के पालन में आवेदक को दिनांक 09.07.2021 को 178 पेज की सेवा पुस्तिका की जानकारी प्रदाय किया जाना पाया जाता है तथा उसकी पावती भी आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार आयोग के आदेश के बाद आवेदक को जानकारी प्राप्त होना पाया जाता है।
- (5) आवेदक के द्वारा जानकारी प्राप्त होना स्वीकार किया गया किन्तु उनके द्वारा बताया गया कि प्रदायित जानकारी अधूरी है। उनको प्रदायित सेवा पुस्तिका अद्यतन नहीं है। चूंकि आवेदक के द्वारा आवेदन दिनांक 03.02.2020 को प्रस्तुत किया गया है तथा अधिनियम के प्रावधान अनुसार आवेदन दिनांक को उपलब्ध अभिलेख जिस स्वरूप में है, जानकारी उसी स्वरूप में दी जायेगी। अतः जनसूचना अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी को पर्याप्त मान्य करते हुए अपीलार्थी की आपत्ति अमान्य की जाती है।
- (6) आयोग के आदेश दिनांक 19.05.2021 के पालन में जनसूचना अधिकारी डी.पी.विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड बिलासपुर जिला बिलासपुर का लिखित जवाब दिनांक 10.07.2021 जो आयोग में दिनांक 14.07.2021 को प्राप्त हुआ है। उक्त जवाब के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा जानकारी विलंब से देने के लिए आयोग के आदेश की कंडिका 7 में जारी कारण बताओ सूचना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा समय दिये जाने का अनुरोध किया गया जिसे स्वीकार करते हुए जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना लिखित जवाब आयोग की आगामी पेशी के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

8. आयोग के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2021 एवं दिनांक 12.08. 2021 के पालन में जनसूचना अधिकारी डी.पी.विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट बिलासपुर जिला बिलासपुर के द्वारा अपना लिखित जवाब पत्र दिनांक 12.08.2021 से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गये दस्तावेज दिये जाने से इन्कार नहीं किया गया है। चूँकि प्रथम अपील से संबंधित किसी प्रकार की सूचना एवं निर्णय की प्रतिलिपि महाविद्यालय को उपलब्ध नहीं होने के कारण जानकारी देने में विलंब हुआ है। जनसूचना अधिकारी के द्वारा यह भी लेख किया गया है कि आयोग की सुनवाई दिनांक 19.05.2021 में पारित आदेश के परिपालन में महाविद्यालय द्वारा तत्काल अपीलार्थी को चाही गई दस्तावेज कुल 178 पृष्ठों में निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया है। विलंब हेतु आदेश की अनुपलब्धता रही है जिसके लिये जन सूचना अधिकारी के द्वारा खेद प्रकट किया गया है।
9. प्रकरण के परीक्षण से पाया जाता है कि आयोग के आदेश दिनांक 19. 05.2021 के पालन में आवेदक को दिनांक 09.07.2021 को 178 पेज की जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है जिसे प्राप्त होना आवेदक के द्वारा आयोग के समक्ष स्वीकार किया गया। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश प्राप्त नहीं होने से जानकारी देने में विलंब होना बताया गया है। इस संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब दिनांक 17.05.2021 आयोग में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि प्रथम अपील प्रकरण में दिनांक 20.05.2020 को सुनवाई की गई थी परन्तु कोविड 19 के महामारी घोषित होने फलस्वरूप मार्च 2020 में लाकडाउन एवं अप्रैल में 25 प्रतिशत स्टाफ की उपस्थिति का आदेश हुआ था जिससे सुनवाई में विलंब हुआ। उनके द्वारा लेख किया गया है कि सामान्य स्थिति में आदेश जारी किया गया था किन्तु अपीलार्थी को जानकारी दिनांक 17. 07.2020 को प्रेषित की गई। उनके द्वारा उक्त आदेश की छायाप्रति आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है।
10. इस प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आदेश विलंब से भेजा गया है परन्तु जनसूचना अधिकारी के द्वारा इसे प्राप्त नहीं होना बताया है। जनसूचना अधिकारी ने दिनांक 05.05.2021 को प्रस्तुत जवाब में राज्य सूचना आयोग मे माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलन में होना बताकर जानकारी देने में असहमति व्यक्त की गई। उन्होंने यह भी लेख किया है कि आयोग द्वारा स्पष्ट आदेश किये जाने पर उक्त प्रपत्र न्यायालयीन अवमानना न होने की स्थिति में उपलब्ध करा देंगे। उनके द्वारा बताया गया कि महाविद्यालय द्वारा अपीलार्थी को सेवा पुस्तिका प्रदान करने से मना नहीं किया है चूँकि रामाधार प्रसाद पाण्डेय द्वारा महाविद्यालय को प्रतिवादी बनाये जाने के कारण

न्यायालयीन अवमानना से बचने हेतु प्रकरण समाप्ति तक सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गई है। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी के द्वारा उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलन होना तथा न्यायालयीन अवमानना की बात लेख कर आवेदक को जानकारी से वंचित रखा गया है।

11. जनसूचना अधिकारी का यह कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है, उनके द्वारा जानबूझ कर किसी न किसी बहाने से आवेदक को जानकारी से वंचित रखा गया है। यहां तक कि उन्होंने आयोग को यह पत्र भेजा है कि स्पष्ट आदेश के बाद ही जानकारी देंगे। विलंब के संबंध में जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील आदेश उपलब्ध नहीं होना बताया है जिसे मान्य नहीं किया जा सकता। उन्हें राज्य सूचना आयोग का नोटिस दिनांक 30.03.2021 को प्रेषित किया गया था जिसके साथ प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश भी संलग्न किया गया था। इसके बाद भी जनसूचना अधिकारी के द्वारा आयोग के आदेश दिनांक 19.05.2021 के परिपालन में 178 पेज की जानकारी दिनांक 09.07.2021 को दी गई है। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी के द्वारा मूल आवेदन दिनांक 03.02.2020 की जानकारी दिनांक 09.07.2021 को भेजा जाना पाया जाता है जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) का उल्लंघन प्रमाणित है। अतः सुश्री अंजू शुक्ला जनसूचना अधिकारी प्राचार्य डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर पर आयोग द्वारा दिनांक 19.05.2021 को जारी कारण बताओ सूचना पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत प्रस्तावित 250 रु प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रु (पच्चीस हजार रु) का अर्थदंड अंतिम किया जाता है। उनके द्वारा आवेदक डॉ. रामाधार प्रसाद पाण्डेय को विलंब से जानकारी देना प्रमाणित होने से उन पर प्रतिदिन 250 रु के हिसाब से अधिकतम 25000 रु (पच्चीस हजार रु) का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है।
12. आयोग के उक्त आदेश की एक प्रति सचिव छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नया रायपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह सुश्री अंजू शुक्ला जनसूचना अधिकारी प्राचार्य डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर के वेतन से उक्त अर्थदंड की राशि नियमानुसार कटौती कर शासकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
13. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-

(एम. के. राउत)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त